TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Referência e a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO**, conforme condições, exigências e especificações estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os quantitativos e itens são os discriminados na tabela abaixo:

LOTE ÚNICO			
ITEM	**DESCRITIVO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE PARA 12 (DOZE) MESES**
1	**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Veículo Ônibus**		
1.1	Custo Fixo (CF)	Mês	12
1.2	Custo Variável – Pavimentado (CV – PAV)	KM	165.280
1.3	Custo Variável – Não Pavimentado (CV – NPAV)	KM	27.820
2	**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Veículo Micro-ônibus**		
2.1	Custo Fixo (CF)	Mês	12
2.2	Custo Variável – Pavimentado (CV – PAV)	KM	400.080
2.3	Custo Variável – Não Pavimentado (CV – NPAV)	KM	345.660

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Conforme consta no Estudo Técnico Preliminar a contratação fundamenta-se pela necessidade da contratação de serviço de caráter continuado, considerando a necessidade de suprir a Secretaria Municipal de Educação, com o objeto, para viabilizar o desempenho das atividades deste órgão, o presente procedimento tem como finalidade a contratação de Serviços de Transporte Escolar, incluindo veículos, manutenções, funcionários (Condutor/Motorista e Monitor) e combustível por conta da contratada, dentro de rotas no Município de Brotas conforme a demanda e as especificações contidas no presente termo.

2.2. Deve-se ressaltar que os serviços em epígrafe são imprescindíveis para o transporte dos alunos, pois temos uma densidade geográfica muito grande, onde as

dificuldades são imensas, haja vista a necessidade de darmos o apoio necessário aos alunos da rede Pública Municipal, no cumprimento das atividades-fim desta municipalidade.

2.3. Devemos nos ater que a locomoção dos alunos não pode parar, em face a necessidade de atender o transporte escolar, sem comprometer o acesso dos alunos a escola, pois a Administração Municipal tem como objetivo garantir aos alunos o acesso público e gratuito à Educação e a permanência em Unidades Escolares, com condições de conforto e segurança, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA – Lei Federal nº 8.069/1990.

2.4. A prestação dos serviços visa atender ao transporte escolar de alunos, sejam com ou sem deficiência (deficiências física, mental, auditiva e/ou visual) conforme determina o art. 205 e 206 da Constituição Federal de 1.988, o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, Lei de Diretrizes e Bases – LDB – Lei – nº 8.069/1990, atualizada pela Lei 10.709/2003, no trajeto de ida/volta de sua residência ou ponto de encontro até a Unidade Escolar.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. O objeto deste Termo de Referência consiste na prestação de serviços mensais, sendo:

3.1.1. Características gerais dos veículos contratados:

3.1.1.1. Veículo Escolar – **Ônibus** com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados.
3.1.1.2. Veículo Escolar – **Micro-Ônibus** com capacidade mínima 24 (vinte e quatro) passageiros sentados.
3.1.1.3. A classificação dos veículos para fins de elaboração de propostas e remuneração da contratada seguirá a quantidade de assentos disponíveis, independentemente da quantidade de assentos indicada no documento do veículo.
3.1.1.4. A frota mínima a ser utilizada na operação dos serviços deverá ser composta por **22 (vinte e dois) Micro-Ônibus** e **10 (dez) Ônibus**, conforme o presente Termo de Referência.

3.1.2. Da Descrição e das Condições da Execução dos Serviços:
3.1.2.1. As possíveis rotas detalhadas por veículos, estão descritas no Anexo "A" Deste Termo de Referência.
3.1.2.2. A viagem refere-se a cada um dos trechos de ida e volta percorridos pelos veículos de transporte, desde um ponto de origem até o destino, os quais deverão ser indicados pela Secretaria da Educação. Cada viagem poderá abranger até o número de passageiros limite do veículo.

3.1.2.3. A prestação dos serviços será realizada de acordo com a distância percorrida em km/dia, somando ida e volta de cada transporte.
3.1.2.4. Por não se tratar de preço por aluno a ser transportado, mas por se tratar de preço por quilometragem rodada nos transportes, não haverá aumento do preço caso sejam incluídos novos alunos nos percursos, desde que haja disponibilidade de assentos nos veículos em utilização.
3.1.2.5. Em todas as rotas será disponibilizado pelo CONTRATADA um monitor a bordo de cada veículo, exceto os veículos que transportam os alunos do EJA (CONFORME ANEXO "A"), para o acompanhamento e orientação aos alunos, devidamente capacitados.
3.1.2.6. O percurso deverá ser realizado obrigatoriamente com todos os passageiros sentados e com cinto de segurança, cabendo ao monitor zelar para que o número de alunos não exceda o número de assentos.
3.1.2.7. Os serviços serão executados em conformidade com este termo, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de pedágio (conforme descrito nas rotas – ANEXO A), seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto, quando houver.
3.1.2.8. A prestação de serviço de transporte escolar, nos locais e horários fixados pela Contratante, envolve veículo adequado, em perfeito estado de funcionamento, conservação e higiene e mão de obra capacitada para sua perfeita execução.
3.1.2.9. O transporte escolar tem que ser garantido aos alunos durante a vigência do contrato, adequando-se às alterações que possam ocorrer no calendário escolar por motivo imprevisto ou de força maior.
3.1.2.10. Por medida judicial ou por laudo médico, o acompanhante do aluno com deficiência poderá viajar com ele no veículo no trajeto de ida/volta da escola. Ressalta-se, porém, que se trata de hipótese deste acompanhante permanecer na Unidade Escolar durante o período de aula, sendo que o seu retorno se dará na companhia do aluno e para própria residência do mesmo, não sendo de responsabilidade da Contratada o regresso do acompanhante fora do horário previsto.
3.1.2.10.1. É vedado à Contratada transportar o acompanhante sozinho, sem a presença do respectivo aluno.
3.1.2.11. Os itinerários e os horários pré-determinados poderão ser alterados de comum acordo com o Contratante e sempre que for necessário, em decorrência de obras e/ou impedimentos temporários e/ou mudanças no sentido de tráfego.
3.1.2.12. A CONTRATADA poderá sugerir, para avaliação e aprovação prévia da CONTRATANTE, o quadro horário de linhas, realizando os ajustes operacionais necessários, respeitando a oferta de viagens em quantidade suficiente para atendimento da demanda.
3.1.2.13. Caso seja inaugurado itinerário diferente daqueles estipulados, o preço fixo e variável do veículo deverá permanecer inalterado.
3.1.2.14. Antes do início da operação caberá à CONTRATADA submeter a frota a ser alocada à prestação dos serviços autorizados à vistoria a ser realizada pela

CONTRATANTE, sendo a aprovação da frota condição para a imediata operação dos serviços.

3.1.2.15. A substituição dos veículos estará sujeita à aprovação da CONTRATANTE, observando-se, em quaisquer casos, os parâmetros de qualidade e idade estabelecido no Termo de Autorização e no presente Termo de Referência.

3.1.2.16. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os veículos e profissionais, nas quantidades e qualidades estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos, promovendo sua substituição quando necessário.

3.1.2.17. Eventualmente, os veículos poderão ser utilizados para atividade extraclasse, inclusive em finais de semana ou feriados. Nesse caso, a contratada será remunerada pela quilometragem excedente a ser percorrida pelo veículo no transporte dos alunos para realizar a referida atividade.

3.1.2.17.1. Para fins de pagamento, esse valor será somado à quilometragem padrão do respectivo tipo de Veículo e pagos de acordo com seu custo variável quilométrico.

3.1.2.17.2. A utilização da frota de transporte escolar para as atividades extraclasse será expressamente autorizada pela CONTRATANTE, que providenciará a comunicação à CONTRATADA com uma antecedência mínima de 10 dias.

3.1.2.17.2.1. A CONTRATANTE não se responsabilizará ou pagará por transporte que seja realizado sem prévia autorização.

3.1.2.18. A CONTRATANTE poderá inspecionar regularmente os veículos e, caso constate alguma irregularidade, notificar a CONTRATADA.

3.1.2.19. <u>Dos Veículos</u>

3.1.2.19.1. Deverão ser utilizados veículos em conformidade com o Art. 136 da Lei nº 9.503, de 23/09/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

3.1.2.19.2. <u>Os veículos a serem utilizados para a operação dos serviços deverá observar a idade máxima de 10 (dez) anos, considerando-se para efeito de cálculo da idade dos veículos o "ano-modelo", sendo realizado o cálculo com utilização da seguinte fórmula:</u>

IV= AV – AM.

onde:
IV = Idade do veículo
AV = Ano vigente
AM = "Ano-Modelo"

3.1.2.19.2.1. **Exemplo** para o caso de um veículo "Ano-modelo" 2020 com o cálculo realizado no ano de 2025:

EXEMPLO:
Ano vigente: 2025
Ano-Modelo: 2020

Idade do Veículo = 2025 – 2020
Idade do Veículo = 5 (cinco) anos

3.1.2.19.2.2. Cumpre informar que fora estabelecido o prazo máximo de 10 (dez) anos para os veículos que serão utilizados, uma vez que, essa exigência visa ampliar a participação de um maior número de licitantes, garantindo mais competitividade. Com mais concorrência, espera-se que o valor da contratação seja mais vantajosa para o Município, otimizando os recursos públicos sem comprometer a qualidade do serviço prestado.

3.1.2.19.3. Os veículos deverão ainda atender os seguintes requisitos:

3.1.2.19.3.1. Possuir registro como veículo de passageiros, classificado na categoria aluguel;

3.1.2.19.3.2. Possuir equipamentos obrigatórios e de segurança;

3.1.2.19.3.3. Possuir adesivo ou pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 (quarenta) centímetros de largura à meia altura, nas partes laterais e traseira da carroceria, com a inscrição "ESTUDANTE" ou "ESCOLAR", padrão Helvética em Bold (negrito), em preto, com altura de vinte a trinta centímetros, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas, sendo admitida a utilização de faixa adesiva em substituição à pintura, desde que atendidas todas as demais especificações, vedada a utilização de faixa imantada, magnética ou a utilização de qualquer outro dispositivo que possa retirá-la, de forma temporária ou definitiva, conforme Portaria ARTESP nº 17, de 12 de setembro de 2012, alterada pela Portaria nº 09, de 24 de maio de 2013;

3.1.2.19.3.4. Possuir equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo);

3.1.2.19.3.5. Possuir lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

3.1.2.19.3.6. Possuir cintos de segurança em número igual à lotação;

3.1.2.19.3.7. Possuir outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo DETRAN-SP, conforme Portaria vigente.

3.1.2.19.3.8. **A Contratada deverá disponibilizar em até 30 (trinta) dias corridos a partir do início dos serviços um Sistema de Monitoramento de Geoprocessamento**

Via Satélite (GPS) para fazer gestão e controle da operação do transporte escolar;

3.1.2.19.3.9. Entende-se por sistema de monitoramento o sistema capaz de fornecer as informações de localização e condições de operação em tempo real (via web, por exemplo) de toda a frota da Contratada. O sistema também deve armazenar os dados históricos da operação diária para análises offline do comportamento da frota durante a operação, possibilitando a comparação da efetiva execução dos serviços com o planejado na ordem de serviço (descritivo de percurso e suas atualizações);

3.1.2.19.3.10. Cada veículo da frota deverá ter instalado, e em perfeito estado de funcionamento, 01 (um) módulo embarcado do sistema AVL (Automatic Vehicle Location) e dispositivo de comunicação digital GPRS/3G/4G/5G, que enviará ao sistema central de monitoramento as informações de posição georreferenciada, data/hora e outras informações necessárias para o controle da operação, no mínimo a cada 1 (um) minuto e a cada evento de entrada e saída dos pontos de controle definidos pelo Contratante;

3.1.2.19.3.11. Os veículos destinados à execução do objeto contratado, deverão conter, de forma visível e em conformidade com as normas de trânsito, adesivo com o brasão oficial do Município de Brotas, acompanhado da inscrição: *"A serviço do Município da Estância Turística de Brotas"*, afixado em ambas as laterais externas do veículo, devendo permanecer íntegro e legível durante toda a vigência do contrato.

3.1.2.20. Dos Condutores dos Veículos:

3.1.2.20.1. O condutor deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN.

3.1.2.20.2. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo XIII e Portaria DETRAN – 1310/2014:

3.1.2.20.2.1. ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;

3.1.2.20.2.2. ser habilitado na categoria "D" ou "E";

3.1.2.20.2.3. não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os 12 (doze) últimos meses;

3.1.2.20.2.4. ter sido aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN;

3.1.2.20.2.5. apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, conforme preconiza o art. 329 da Lei 9.503/97- Código de Trânsito Brasileiro:

> ***"Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização."***

3.1.2.20.3. O condutor deverá assumir, diariamente o veículo, com aparência pessoal adequada com também:
3.1.2.20.3.1. Comparecer, imediatamente, sempre que convocados, ao local designado pela CONTRATANTE, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados à prestação dos serviços;
3.1.2.20.3.2. Portar rádio de comunicação ou telefone celular, a fim de agilizar o contato com a CONTRATANTE em caso de dúvidas ou informar fatos ou anormalidades que impeçam a prestação dos serviços;
3.1.2.20.3.3. Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo Contratante, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir a boa e regular prestação dos serviços;
3.1.2.20.3.4. Manter registro de todas as ocorrências, verificando-as no transcorrer da jornada de trabalho;
3.1.2.20.3.5. zelar para que os alunos permaneçam sentados, usem corretamente o cinto de segurança para que o número de alunos não exceda a capacidade de assentos do veículo;
3.1.2.20.3.6. manter a porta do veículo fechada, durante o percurso;
3.1.2.20.3.7. Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque dos alunos;
3.1.2.20.3.8. Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Secretaria Municipal de Educação.
3.1.2.20.4. Fica Vedado ao condutor do veículo:
3.1.2.20.4.1. Fumar, quando estiver conduzindo os alunos;
3.1.2.20.4.2. Ausentar-se do veículo, quando este estiver aguardando os alunos, exceto para garantir maior segurança aos mesmos;
3.1.2.20.4.3. Abastecer o veículo quando estiver conduzindo os alunos;
3.1.2.20.4.4. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos alunos ou de terceiros;
3.1.2.20.4.5. Dirigir o veículo em desacordo com as normas da legislação de trânsito;
3.1.2.20.4.6. Oferecer carona para qualquer pessoa. O veículo é de uso exclusivo de escolares;
3.1.2.20.4.7. Interromper voluntariamente a viagem antes de chegar ao destino final por pressa ou atraso.
3.1.2.21. Dos Monitores
3.1.2.21.1. A Contratada **deverá disponibilizar 31 (trinta e um) monitores**, que ficarão nos veículos, com exceção dos que transportam os alunos do EJA (CONFORME ANEXO "A"), que deverão atender ao disposto na Resolução SEE nº 28, de 12 de maio de 2011, a saber:
3.1.2.21.1.1. ter idade superior a 18 (dezoito) anos;
3.1.2.21.1.2. apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos;

3.1.2.21.1.3. apresentar-se devidamente identificado com crachá e colete contendo a identificação MONITOR, e com aparência pessoal adequada;
3.1.2.21.1.4. portar rádio de comunicação ou telefone celular;
3.1.2.21.1.5. prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do transporte;
3.1.2.21.1.6. contatar regularmente o gestor do contrato, mantendo-o informado de quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final da prestação dos serviços.
3.1.2.21.2. Os monitores deverão também:
3.1.2.21.2.1. Acompanhar os alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios;
3.1.2.21.2.2. Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local;
3.1.2.21.2.3. Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares;
3.1.2.21.2.4. Auxiliar no embarque, desembarque seguro e acomodação dos escolares e seus pertences, com atenção voltada à segurança dos alunos procurando evitar possíveis acidentes;
3.1.2.21.2.5. Proceder com lisura e urbanidade para com os escolares, pais, professores e servidores dos estabelecimentos de ensino;
3.1.2.21.2.6. Acomodar os escolares com os respectivos cintos de segurança, bem como utilizá-lo quando em serviço no veículo;
3.1.2.21.2.7. Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes;
3.1.2.21.2.8. Orientar diariamente os alunos quanto ao risco de acidente, sobre medidas de segurança e comportamento, evitando que coloquem partes do corpo para fora da janela;
3.1.2.21.2.9. Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar;
3.1.2.21.2.10. Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia para garantir segurança dos alunos/passageiros;
3.1.2.21.2.11. Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução do transporte;
3.1.2.21.2.12. Agir como intermediário entre o motorista e os alunos/passageiros, comunicando quaisquer eventualidades;
3.1.2.21.2.13. Comunicar aos responsáveis pelos alunos quaisquer desvios de comportamento dos mesmos, mudança de horários ou itinerários, ouvir reclamações e analisar fatos, submetendo-os ao seu superior imediato;
3.1.2.21.2.14. Orientar os estudantes, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo os sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em riscos;

3.1.2.21.2.15. Recolher, guardar e posteriormente entregar qualquer objeto esquecido no veículo;
3.1.2.21.2.16. Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Secretaria Municipal de Educação.

4. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

4.1. O valor estimado, baseado em pesquisa de preços, é para o LOTE de **R$ 10.890.895,08 (dez milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oito centavos),** conforme planilha orçamentária abaixo.

LOTE ÚNICO							
ITEM	**DESCRITIVO**	**UNID.**	**QUANT. PARA 12 (DOZE) MESES** (a)	**CUSTO UNITÁRIO** (b)	**PREÇO TOTAL** (c)= (a)x(b)	**PREÇO TOTAL DO ITEM**	**PREÇO TOTAL DO LOTE**
1	**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Veículo Ônibus**					**R$ 3.321.634,20**	**R$ 10.890.895,08**
1.1	Custo Fixo (CF)	Mês	12	R$ 197.100,00	R$ 2.365.200,00		
1.2	Custo Variável – Pavimentado (CV – PAV)	KM	165.280	R$4,93	R$ 814.830,40		
1.3	Custo Variável – Não Pavimentado (CV – NPAV)	KM	27.820	R$5,09	R$ 141.603,80		
2	**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Veículo Micro-ônibus**					**R$ 7.569.260,88**	
2.1	Custo Fixo (CF)	Mês	12	R$ 387.192,74	R$ 4.646.312,88		
2.2	Custo Variável – Pavimentado (CV – PAV)	KM	400.080	R$3,85	R$ 1.540.308,00		

2.3	Custo Variável – Não Pavimentado (CV – NPAV)	KM	345.660	R$ 4,00	R$ 1.382.640,00		

5. DA VIGÊNCIA

5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, **contados do início da execução dos serviços**, cuja data deverá ser formalmente atestada pela Administração.

5.2. O início da execução dos serviços deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato.

5.3. O contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a Contratada ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

5.3.1. Na prorrogação do contrato a CONTRATADA deverá comprovar que mantém as condições iniciais de habilitação exigidos.

6. MODELO DE EXECUÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. A execução do objeto seguirá conforme já descrito no item 3 do presente Termo de Referência.

6.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, momento a partir do qual passará a ser contado o prazo de vigência contratual.

6.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no ato da execução do serviço, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços de transporte escolar serão executados com destino as Instituições de Ensino localizadas no Município, através de ônibus e micro-ônibus, apropriados e em perfeito estado de uso e conservação.

7.2. A relação de itinerários, turnos, tipo de veículo e quantidade alunos, que serão transportados, bem como respectivas localidades está contida no Anexo "A" deste Termo de Referência.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as

obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. Atender, satisfatoriamente e em consonância com as regras contratuais, o objeto contratado;

8.1.2. Cumprir rigorosamente os prazos contratuais;

8.1.3. Assumir todos e quaisquer ônus com pessoal e por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, quer municipais, estaduais e federais, comprometendo-se a saldá-los à época própria, ficando excluída a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades perante terceiros por parte de atos decorrentes dos empregados da CONTRATADA;

8.1.4. Assumir integral responsabilidade por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços parciais ou totais, isentando-a de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços;

8.1.5. Fornecer os serviços em tempo oportuno, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação;

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

8.1.7. Fornecer o veículo e substituí-lo em caso de quebra ou avaria, por veículo com as mesmas características do exigido neste Termo de Referência e no tocante ao ano/modelo. O novo veículo deverá ser igual ou melhor do que o veículo substituído, assim como colocá-lo em perfeitas condições de utilização, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que de forma alguma os serviços prestados poderão ser interrompidos ou suspensos, sob pena de ser rescindido o CONTRATO.

8.1.8. Providenciar o imediato transporte dos alunos sempre que algum veículo for imobilizado por problema/defeito técnicos, pois os serviços não poderão ser interrompidos e nem tampouco paralisados;

8.1.9. Arcar com todas as despesas referentes ao combustível, peças de reposição, manutenção, lubrificação, lavagem, troca de óleo, emplacamento, licenças especiais, <u>despesas de pedágio (conforme descrito nas rotas – ANEXO A)</u> e outras necessárias para a consecução dos serviços;

8.1.10. O(s) veículo(s), deverá(ão) estar disponível(is) e em perfeito estado de conservação, principalmente no que refere a lanternagem, motor, mecânica e pneu;

8.1.11. Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito;

8.1.12. A contratada deverá estar conectada em tempo integral, pessoalmente ou via telefone fixo/celular, disponibilizando-se a comparecer imediatamente no local, em caso de acidentes ou ocorrências graves;

8.1.13. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;

8.1.13.1. O preposto da Contratada deverá, obrigatoriamente, ter poderes para responder pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação,

administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto a CONTRATANTE, mantendo sempre alinhamento operacional, de maneira que os contratempos não interfiram na realização final da prestação de serviço;

8.1.13.2. A CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a CONTRATADA designará outro para o exercício da atividade.

8.1.14. Os discos tacógrafos originais deverão estar devidamente preenchidos com data, nome do motorista, nº da linha, registro de quilometragem, nº da placa do veículo, KM inicial e final e sem rasuras e danificações;

8.1.14.1. Caso de quebra do aparelho do disco tacógrafo o prazo para conserto, será de 04 (quatro) dias úteis, sendo de responsabilidade do condutor/motorista do veículo informar o preposto da contratada para que o mesmo informe a Secretaria Municipal de Educação no mesmo dia que for detectado o defeito.

8.1.14.2. As justificativas dos dias de manutenção ou conserto do aparelho de disco tacógrafo serão validadas mediante a apresentação da nota fiscal do conserto do aparelho;

8.1.15. Instituir para o(s) veículo(s) colocado à disposição, além do seguro obrigatório, o seguro contra danos materiais a terceiros;

8.1.16. Orientar os motoristas do transporte de alunos para que conduzam os veículos em cumprimento a Lei nº 9503/97 do Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações;

8.1.17. A Contratada deverá apurar eventuais denúncias e promover, se for o caso, a substituição de condutores/motoristas e/ou monitores que tiver mal comportamento no desempenho de suas funções;

8.1.18. Caso haja necessidade de alteração no quadro de condutores/motoristas e/ou monitores designados para a prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a documentação exigida do novo funcionário ao Gestor do contrato e representante da CONTRATANTE, para prévia anuência e autorização;

8.1.19. Garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e qualidade, de acordo com o previsto na legislação, as especificações técnicas e demais condições constantes neste Termo de Referência;

8.1.20. Garantir que os veículos, bem como os seus condutores/motoristas e monitores, atendam a todas as exigências legais.

8.1.21. Informar imediatamente à Secretaria Municipal de Educação eventuais alterações nas rotas estabelecidas, em virtude de impedimento de vias, restrição de acesso à localidades, entre outros;

8.1.22. Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade de trânsito, bem como dos fiscais da Secretaria Municipal de Educação;

8.1.23. Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE, ao condutor/ motorista, monitor, aos alunos ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços avençados, isentando o contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir

em decorrência dos mesmos;

8.1.24. Caso os alunos se recusem a utilizar o equipamento de segurança, cabe à empresa notificar, por escrito, a Unidade Escolar na qual o aluno está matriculado, para que a ocorrência seja encaminhada ao pai/responsável e aos órgãos competentes. A mesma ocorrência também deverá ser encaminhada à Secretaria de Educação para medidas cabíveis;

8.1.25. Fornecer ao responsável pelo acompanhamento do contrato, quando solicitado, as informações relativas ao disco de registro do tacógrafo, ou equivalente, e demais documentos do veículo e do condutor;

8.1.26. Comunicar à Secretaria Municipal de Educação, por escrito, ocorrência de fatos relevantes que venham ocorrer no decorrer da execução do contrato, para que esta tome ciência e faça a intervenção necessária.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações do CONTRATANTE:

9.1.1. Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

9.1.2. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

9.1.3. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas específicas e se os procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços.

9.1.4. Ordenar à CONTRATADA que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste termo de referência.

9.1.5. Acompanhar e aprovar os serviços executados.

9.1.6. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais.

9.1.7. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato.

9.1.8. Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços e nas condições e preços pactuados.

9.1.9. Quando cabível, aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato.

9.1.10. Fornecer, à Contratada, listas com os nomes dos alunos, por linha de transporte, mantendo-as atualizadas.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

10.1. O efetivo pagamento será feito conforme custo fixo e custo variável proposto pelo licitante vencedor, em conformidade ao estabelecido nesta seção do Termo de Referência.

10.2. O pagamento será realizado por rota efetivamente contratada e executada, inclusive nos meses de férias escolares, sendo subdividido nos seguintes itens:

Pagamento mensal = C.Fixo + C.V.pav + C.V.npav

Onde:
C.Fixo = Custo Fixo
C.V.pav = Custo variável quilométrico de vias pavimentadas
C.V.npav = Custo variável quilométrico de vias não pavimentadas

10.2.1. C.V.pav = Custo variável quilométrico de vias pavimentadas, **sendo:**

C.V.pav = Custo do km (via pavimentada) x Distância percorrida (via pavimentada)

10.2.2. C.V.npav = Custo variável quilométrico de vias não pavimentadas, **sendo:**

C.V.npav = Custo do km (via não pavimentada) x Distância percorrida (via não pavimentada)

10.2.3. Os **custos fixos (C.Fixo)**, detalhados, serão pagos todos os meses durante o prazo contratual, inclusive naqueles de férias/recessos escolares;
10.2.3.1. O Custo Fixo compreendido como tal a parcela do custo operacional que não se altera em função da quilometragem percorrida, ou seja, os gastos com itens que compõem esse custo ocorrem mesmo quando os veículos não estão operando. Constituído pelos custos referentes à depreciação, às despesas com pessoal, seguros e despesas gerais e administrativas.

10.2.4. Os **custos variáveis** serão pagos somente nos meses em que haja o efetivo transporte de alunos, de acordo com a quilometragem para cada tipo de veículo, rota e qualidade da via (pavimentada ou não pavimentada).

10.3. Os custos fixos e variáveis devem ser calculados para cada tipo de veículo (ônibus e micro-ônibus).

10.4. Os valores do custo fixo e do custo do quilômetro rodado (em vias pavimentadas e não pavimentadas) serão àqueles ofertados pelo licitante vencedor por ocasião da proposta vencedora e obedecerão ao porte do veículo projetado para executar a respectiva rota.

10.5. A distância percorrida mensalmente por cada rota, em ambos os tipos de vias (pavimentadas ou não pavimentadas), será aquela estimada no Anexo "A" deste Termo de Referência, multiplicada pela quantidade de dias de operação do mês vigente na medição, salvo alterações de rota durante a vigência do contrato, hipóteses em que serão verificadas as reais distâncias percorridas.

10.6. De acordo com as particularidades e necessidades do serviço, o fiscal do contrato poderá autorizar acréscimos ou decréscimos eventuais na quilometragem percorrida por determinada rota ao longo do mês.

10.6.1. Tais valores e suas respectivas justificativas deverão ser individualizados por rota e constar na medição do serviço do mês em análise;

10.6.2. Para fins de pagamento, esses valores serão, respectivamente, somados ou subtraídos da quilometragem estimada, e pagos de acordo com os custos variáveis quilométricos.

10.7. Eventualmente, os veículos poderão ser utilizados para atividades extraclasse, inclusive em finais de semana ou feriados. Nesse caso, a contratada será remunerada pela quilometragem a ser percorrida pelo veículo no transporte dos alunos para realizar a referida atividade.

10.7.1. Para fins de pagamento, esse valor será somado à quilometragem padrão da respectiva rota e pagos de acordo com seu custo variável quilométrico;

10.7.2. A utilização da frota de transporte escolar para as atividades extraclasse deve ser expressamente autorizada pela contratante, que providenciará a comunicação à contratada com uma antecedência mínima de 10 dias;

10.7.3. A contratante não se responsabilizará ou pagará por transporte que seja realizado sem prévia autorização.

10.8. O pagamento dos serviços executados será efetuado em até 30 dias após a medição dos serviços efetivamente prestados, ratificados pela Secretaria Municipal de Educação e atestados pelo Gestor e Fiscal do Contrato.

10.8.1. Será considerado como período de medição, o abrangido pelo primeiro e último dia de cada mês, e o valor correspondente será calculado de acordo com o método descrito nos subitens anteriores deste Termo de Referência.

10.9. Para efetivação do pagamento a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos, devidamente atualizados:

10.9.1. Nota Fiscal relativa aos serviços executados;

10.9.2. Certidão Negativa de Débito Estadual e Municipal;
10.9.3. Comprovante de Regularidade Fiscal (FGTS);
10.9.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011;
10.9.5. GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) e Folha de pagamento dos condutores/motoristas e dos monitores do mês anterior;
10.9.6. Relatório de execução do serviço de transporte escolar contendo, no mínimo: período de prestação do serviço, número da rota, escolas atendidas, placa do veículo, distância percorrida (detalhando a necessidade de ajuste mensal, como atividades extra classe, caso seja necessário), número de dias letivos no período, número de alunos médio diário e atestado pelo fiscal do contrato.
10.10. Os pagamentos poderão ser sustados pela Contratante nos seguintes casos:
10.10.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de alguma forma, prejudicar a Contratante;
10.10.2. Inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de Brotas, por conta do estabelecido no presente Termo de Referência;
10.10.3. Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s).
10.11. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
10.12. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

11. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/EXECUTANTE

11.1. A contratação se dará por meio de **Pregão Eletrônico**, critério de julgamento **menor preço global**.
11.2. O regime de execução dos serviços será na modalidade de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO** (artigo 6°, inciso XXVIII da Lei n° 14.133/21).
11.3. GARANTIA DA PROPOSTA
11.3.1. No momento da apresentação da proposta, caberá aos licitantes comprovarem o recolhimento da quantia no valor de **R$ 108.908,95 (cento e oito mil e novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos), que correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado desta licitação**. a título de garantia de proposta (artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021).
11.3.1.1. A garantia de Proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades, por opção do licitante:

11.3.1.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
11.3.1.1.2. seguro-garantia;
11.3.1.1.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil.
11.3.1.2. A Garantia de Proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data que for declarada fracassada a licitação.
11.3.1.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato.
11.4. Além dos requisitos previstos no presente Termo de Referência, a empresa proponente deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor;

c)Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localiza a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020;

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

g) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

II – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal todas do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo de validade em vigor;

c.1) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Tributos Federais e a débitos inscritos em Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Secretaria da Receita Federal do Brasil;

c.2) Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, relativo aos Tributos Municipais inscritos em Dívida Ativa, (Certidão Negativa de débitos referentes a Tributos Mobiliários), expedida pelo Município da sede ou domicílio do proponente.

d) prova de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (Lei n° 9.012, de 30/03/95), através da apresentação do Certificado de Regularidade de Situação do FGTS(CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data da anexação do documento na plataforma;

e) prova de regularidade Trabalhista, mediante a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da CPDT – Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa.

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão anterior à data de anexação dos documentos na plataforma de, no máximo, 90 (noventa) dias

IV- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL

a) Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço de Transporte escolar conforme complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

a.1.) Para fins da comprovação de que trata a subdivisão acima, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) característica(s) mínima(s):
a.1.1.) A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho em contrato anterior para o mesmo objeto que especifique(m) necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades (quilômetro e veículos) e prazo contratual, datas de início e término da prestação dos serviços;
a.1.2.) Comprovação de que já executou contrato(s) ou comprovação de posse de veículo (frota própria) correspondentes a um **mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número total de veículos utilizados**, conforme fixado no subitem 3.1.1.4. do presente Termo de Referência.
a.2.) Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço de Transporte escolar, a apresentação e o somatório de diferentes certidões ou atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional.
a.3.) Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.
a.4.) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os serviços, dentre outros documentos.
a.5.) O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente e objeto desta contratação.

V - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
b) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.
c) Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021).
d) Declaração que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021).

12. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Serão designados representantes da Administração para gerir e fiscalizar a execução dos serviços.
12.2. O fiscal do contrato realizará o acompanhamento dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e informando, sempre que necessário, ao gestor do contrato as determinações não atendidas para o gestor do contrato adotar as medidas cabíveis.
12.3. O gestor do contrato será o responsável por realizar as eventuais notificações de descumprimento contratual para a contratada e, quando for o caso, proceder a abertura de processo administrativo visando a aplicação das sanções e rescisão contratual, conforme o caso.
12.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
12.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato para as providências cabíveis.
12.6. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços em questão ficarão sob a responsabilidade do fiscal e gestor do contrato.
12.7. O objeto deste contrato será recebido nos termos, prazos e condições estabelecidas nos artigos 140 da Lei Federal nº 14.133/21.
12.8. O recebimento provisório será realizado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.
12.9. O recebimento definitivo será realizado pelo gestor do contrato e fica condicionado à expedição termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
12.10. O recebimento pelo CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADAA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei.

13. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

13.1. A solução proposta para a contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Brotas, é fundamentada em um extenso levantamento de requisitos específicos, conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021.
13.2. Este Termo de Referência identifica a prestação deste serviço especializado como a solução mais adequada existente no mercado, envolvendo a oferta de veículos,

condutores/motoristas e monitores, para cobertura efetiva do território municipal, garantindo acesso educacional equitativo e seguro para todos os estudantes.

13.3. Através deste procedimento, assegura-se que o objeto constitui a solução mais adequada existente no mercado, capaz de atender às necessidades de transporte dos alunos da Rede Pública de Ensino de Brotas, promovendo inclusão, segurança e o direito ao acesso à educação. Portanto, a descrição da solução como um todo, abrangendo a prestação de um serviço de transporte escolar especializado, visando atender da melhor forma o interesse público, respeitando os princípios fundamentais reiterados pela Lei 14.133/2021.

14. ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. A despesa decorrente correrá por conta da Dotação Orçamentária do Elemento, relativo ao exercício de 2026, sendo:

14.1.1. 318-02.05.05-12.361.0526-2.289-3.3.90.39.( )-01-220.0000

14.1.2. 319-02.05.05-12.361.0526-2.289-3.3.90.39.( )-02-220.0000

14.1.3. 320-02.05.05-12.361.0526-2.289-3.3.90.39.( )-05-282.0000

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

15. GARANTIA

15.1. A Contratada deve responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação do objeto, respeitando os prazos de garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

16. DAS SANÇÕES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

I - dar causa à inexecução parcial do Contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do Contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do Contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

16.2. A recusa da empresa vencedora em assinar o Contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando–a às penalidades previstas no subitem 16.3.

16.3. Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratante poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar, mediante a instauração do devido processo administrativo, as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021:

a - Advertência;
b - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;
c - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da Contratada;
d - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;
e - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
f - Retenção de pagamento.

16.4. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c” do item 16.3 observará os seguintes parâmetros:

16.4.1. 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso da execução, a título de multa moratória, limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de execução em atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, atraindo a aplicação da multa prevista na alínea “c”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

16.4.2. 10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na prestação por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento parcial da obrigação assumida;

16.4.3. 15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;

16.4.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

16.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.6. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo administrativo instaurado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.

16.7. As sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do caput do item 16.3. poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nas alíneas "b" e "c", e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

16.8. As multas previstas nas alíneas "b" e "c" do item 16.3 não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

16.9. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

16.10. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração.

16.11. A aplicação das sanções previstas no item 16.3. não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

16.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

16.13. As aplicações das sanções estabelecidas, serão precedidas de análise jurídica e deverão ser aplicadas por secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade.

16.14. No caso da Prefeitura do Município de Brotas, da decisão proferida pelo Secretário competente, caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Sr.(a) Prefeito(a) Municipal.

17. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS

17.1. A pesquisa de preços para o referido objeto foi realizada de forma direta com empresas do ramo de atuação, nos termos do artigo 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

18. GESTOR/FISCAL DO CONTRATO

18.1. Ciente que o gestor e fiscal irão exercer atividades para controlar, acompanhar e monitorar o cumprimento das obrigações do contrato para assegurar a qualidade da execução do objeto em respeito às cláusulas pactuadas e seus anexos durante toda vigência, que desde já assinam o presente termo, a saber:

18.1.1. Gestor: Fernanda Grous Gabini – CPF nº 304.XXX.XXX-63
18.1.2. Fiscal: Gerson Oliveira Machado – CPF nº 195.XXX.XXX-05

Fernanda Grous Gabini
Secretária Municipal de Educação

GERSON OLIVEIRA MACHADO
Encarregado De Transporte Escolar

ANEXO A

LINHA	DESCRITIVO DA LINHA	ESTIMATIVA DE KM POR DIA		ESTIMATIVA DE ALUNOS POR DIA	TIPO DE VEÍCULO
		Vias não pavimentadas	Vias pavimentadas		
1	**Cidade-Campos Eliseos/Bela Vista(Fundamental II/Médio/EJA)** Saindo às 06 h 30 min, bairro Campos Elíseos, Av. Ângelo Trevisan Casa do Norte seguindo para esquina Bar do Chacrinha localizado na Rua Napoleão Prata nº625 seguindo para Chácara Vô Joaquim (esquina da Rua Napoleão Prata com Rua Edson Marrega), seguindo para o ponto Guincho do Rainha (Av. Ângelo Trevisan),seguindo para o ponto de ônibus antigo Bar do Décio localizado na Av. Ângelo Trevisan seguindo para as escolas Álvaro Callado e Escola Sinhá para entrada dos alunos às 7 h, os veículos deverão retornar ao bairro Campos Elíseos para realizar o transporte para escola Dinah, passando pelos pontos Casa do Norte, Chacrinha, Chácara Vô Joaquim (esquina da Rua Napoleão Prata com Rua Edson Marrega), seguindo para o ponto Guincho do Rainha (Av. Ângelo Trevisan)e ponto de ônibus antigo Bar do Décio seguindo para escola Dinah para a entrada dos alunos às 7 h 30 min. O trajeto deverá ser repetido às 12 h 10 min para o período	-	156 KM	200 ALUNOS	02 Ônibus

	vespertino, com início pelo ponto Casa do Norte, Chacrinha, Chácara Vô Joaquim (esquina da Rua Napoleão Prata com Rua Edson Marrega), seguindo para o ponto Guincho do Rainha (Av. Ângelo Trevisan)e ponto de ônibus antigo Bar do Décio, passando pela escola Álvaro Callado deixando alunos para período vespertino e já retornando alunos para o bairro, seguindo para escola Sinhá para deixar alunos para período vespertino e retornando com os alunos do período da manhã para o bairro dos Campos Elíseos passando pelos pontos Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha, Chácara Vô Joaquim, Guincho do Rainha e ponto de ônibus antigo Bar do Décio. Às 16 h 30 min saindo da escola Dinah retorno dos alunos para o bairro Campos Elíseos, passando pelos pontos Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha, Chácara Vô Joaquim, Guincho do Rainha ponto de ônibus antigo Bar do Décio. Às 17 h 50 min saindo da escola Álvaro Callado seguindo para escola Sinhá para retorno dos alunos ao bairro Campos Elíseos passando pelos pontos Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha, esquina Vô Joaquim, Guincho do Rainha e ponto de ônibus antigo Bar do Décio. Saindo às 18 h 20 min, bairro Campos Elíseos, Av. Ângelo Trevisan ponto Casa do Norte				

	seguindo para a esquina Bar do Chacrinha, Chácara Vô Joaquim, Guincho do Rainha, passando pelo ponto de ônibus antigo Bar do Décio seguindo sentido bairro Bela Vista, passando pela rodoviária seguindo para Rua Tupã esquina com Rua Campinas(ponto coqueirinho) seguindo para Igreja São Benedito(Rua Deputado Salles Filho) seguindo para Praça Bela Vista(Av. Rui Barbosa) e ponto de ônibus do Hospital(Av. Rui Barbosa), seguindo para as escolas Álvaro Callado(EJA) e Sinhá para início das aulas às 19 h. Às 22 h saída da escola Álvaro Callado para retorno dos alunos do EJA, passando pelos pontos do bairro Bela Vista, Praça Bela Vista, Igreja São Benedito e coqueirinho, passando pela rodoviária seguindo para o bairro dos Campos Elíseos passando pelos pontos, Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha, Chácara Vô Joaquim, Guincho do Rainha ponto de ônibus antigo Bar do Décio. Às 22 h 30 min saída escola Sinhá para retorno dos alunos seguindo para Bela Vista, passando pela Av. Ricardo Jordani, ponto antiga Qtal esporte, seguindo para ponto de ônibus hospital, Praça Bela Vista, Igreja São Benedito seguindo para Campos Elíseos passando pela rodoviária, Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha, Chácara Vô Joaquim, Guincho do Rainha e ponto de ônibus antigo Bar do Décio.				

2	**Cidade (Fundamental I/Infantil)** -Saindo às 06 h 30 min do bairro Campos Elíseos, Av. Angelo Trevisan, ponto Casa do Norte, seguindo para esquina Bar do Chacrinha(Rua Napoleão Prata 625),seguindo para Chácara Vô Joaquim (esquina da Rua Napoleão Prata com Rua Edson Marrega), seguindo para ponto de ônibus antigo Bar do Décio(Av. Ângelo Trevisan),seguindo para Jardim Regina, ponto de ônibus antigo Pró mulher(Rua Domingos I Polachini),seguindo para ponto antigo Naaps(Av. Mario Pinoti com Rua Antonio Pessa), seguindo para esquina barracão da Igreja São João(esquina Rua Olintho Nicolau Altieri com Av. Rodolfo Guimarães),seguindo para Escola Vera Checco II, seguindo para Escola Francisca, seguindo para escola Runer, seguindo para esquina do Laranjeira(Rua Jarbas Almeida Simões com Rua Stefano Pessa), seguindo para ponto Creche Mazé(Rua Américo Venâncio Bonganhi), seguindo para escola Vera Checco I, seguindo para escola Edna para início das aulas às 07 h 30 min. -Retorno alunos às 11 h 30 min, escola Vera Checco I, seguindo para ponto Creche Mazé, esquina Laranjeira, seguindo escola Runer, escola Francisca, escola Vera Checco II, passando pelos pontos, esquina Barracão Igreja São João,	-	51,2 KM	80 ALUNOS	1 Ônibus

	Jd Regina ponto de ônibus antigo Pró Mulher, seguindo para bairro Campos Elíseos passando pelos pontos Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha. -Saindo 12 h 10 min bairro Campos Elíseos, ponto esquina Bar do Chacrinha, seguindo para chácara Vô Joaquim(esquina Rua Napoleão Prata com Rua Edson Marrega),seguindo para ponto de ônibus antigo Bar do Décio, seguindo para ponto "mek dão"(Av. Ângelo Trevisan),seguindo para ponto antigo Pró Mulher no Jardim Regina, seguindo para esquina barracão Igreja São João, escola Vera Checco II, escola Francisca, escola Runer, esquina Laranjeira, esquina creche Mazé, ponto Parquinho(esquina Rua Joana Maria Baptista com Rua João Rodrigues da Cruz),escola Vera Checco I, para início das aulas às 13 h. -Retorno às 16 h 30 min Escola Edna, escola Vera Checco I, seguindo para ponto Parquinho, Creche Mazé, esquina Laranjeira, escola Runer, escola Francisca, escola Vera Checco II, esquina barracão Igreja São João, ponto antigo Pró Mulher, seguindo para praça "Maximo Sgorlon"(esquina Rua Torrinha com Rua Mario Villa),seguindo para o bairro Campos Eliseos nos pontos, Casa do Norte, esquina Bar do Chacrinha				

	e ponto de ônibus antigo Bar do Décio.				
3	**ESCOLA SINHÁ E ÁLVARO CALLADO(EJA)** - Saindo às 18h 20 min esquina Transbrotense, seguindo para jardim Modelo ponto Mercado do Wendell, seguindo escola Edna, seguindo ponto Rirdo(esquina Rua Valdomiro Lopes de Castro com Rua Adriana M. de Castro), seguindo esquina Cimi 2,seguindo creche Mazé,seguindo para escola Sinhá,seguindo para ponto antiga Qtal esporte, seguindo para ponto de ônibus do Jacaré seguindo para escola Álvaro Callado com início das aulas às 19h. - Saindo às 22h da escola Álvaro Callado, seguindo para ponto de ônibus do Jacaré, seguindo para antiga Qtal esporte, escola Sinhá, ponto creche Mazé, esquina Cimi 2, ponto Rirdo, mercado do Wendell e esquina Transbrotense. - Saindo às 22h 30 min escola Sinhá, seguindo para creche Mazé, Cimi 2, ponto Rirdo, Mercado do Wendell e esquina Transbrotense.	-	26,9KM	44 ALUNOS	1 Ônibus
4	**Lagoa Dourada – Broa** -Saindo do bairro Lagoa Dourada às 05 h 40 min, seguindo para os	24,6 KM	35,2 KM	39 ALUNOS	1 Ônibus

	pontos, Rua Beija-Flor, Rua Calopsita, Rua Tico-Tico, Rua Sabiá, Rua Sanhaço, ponto de ônibus Rua Sanhaço, ponto de ônibus equina Portal, seguindo para Itirapina deverá passar pelas seguintes Escolas: Prof. José Cruz, Prof. Joaquim de Toledo Camargo, Profª Eneida Cario Carnachioni, Profª Aracy Leal Bernardi, Marley Schimudy, para início das aulas às 07 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos. **Este percurso compreende 02(dois) pedágios, sendo 1 de ida e 1 de volta.**				
5	**São Sebastião - Broa** - Saindo do bairro Lagoa Dourada às 05 h 30 min, seguindo para Condomínio Eco Village, passando por 03(três) pontos no Iate Clube, Fazenda Santa Maria da Fábrica, quarto ponto no Iate Clube, seguindo para Itirapina, passando pelas Escolas: Prof. José Cruz, Prof. Joaquim de Toledo Camargo, Profª Eneida Cario Carnachioni, Profª Aracy Leal Bernardi, Marley Schimudy, para início das aulas às 07 h. - O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos. - O percurso é constituído por até 35(trinta e cinco)quilômetros e	35,3 KM	38,6 KM	37 ALUNOS	1 Ônibus

	300 metros em estrada de terra e 38(trinta e oito) quilômetros e 600 metros em via asfaltada. **Este percurso compreende 02(dois) pedágios, sendo 1 de ida e 1 de volta.**				
6	**Elba – Santa Maria** -Saindo de Brotas às 5 h 10 min seguindo para as Fazendas: Elba, Del Bel(Morro Frio), Sítio Rochedo(km 112/113), Lagoa do Bovi, Santa Fé, Santa Maria, seguindo para as Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural, exceto escola Dinah. **-O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos alunos da Dinah para a zona rural.** **Neste percurso compreende trecho com pedágio ida e volta para a fazenda Elba.**	34,8 KM	149,9 KM	25 ALUNOS	1 Micro-ônibus
7	**Santo Antonio Da Montanha – Araras** - Saindo de Brotas às 5 h, seguindo para Fazendas Santo Antonio da Montanha, Sítio Santo Antonio, Toca da Onça, Sítio Vale do Sol, Araras e seguindo para Brotas, passando pelas Escolas, Álvaro	60,6 km	172,5 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. - Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. - Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.				
8	**Barreiro – São Miguel** -Saindo de Brotas 5 h da manhã, seguindo para Haras Auler, Sítio Barreiro, Fazenda Salto de Botas(03 pontos),Recanto Shangri-Lá, Cabeça de Vaca, São Miguel, seguindo para Brotas, passando pelas escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. -Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.	82,8 km	107,2 km	29 ALUNOS	1 Micro-ônibus
9	**Embrapem** -Saindo de Brotas às 06 h 20 min, seguindo para as Fazendas: Santa Maria(ao lado da Embrapem),Estação, Três Estrelas, São Jorge(granja), Entre Verdes, Santa Maria(barracão desativado), Chácara Felicidade,	88,5 km	85,3 KM	25 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	Mgu, Água Santa(tratamento de água),Chacara São Paulo(tratamento de água),seguindo para Brotas passando pelas Escolas: Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h - Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. - Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.				
10	**Santa Angélica** - Saindo de Brotas às 05 h 45 min seguindo para as Fazendas: Santa Angelica, São Pedro, Santa Maria, Cabreúva, Vovô Jarbas, São Manoel, Pousada Pé na Terra, seguindo para Brotas, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. - Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. - Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.	115,8 km	37,7 km	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus
11	**Shangri-Lá** -Saindo de Brotas às 05 h 10 min seguindo para as Fazendas: Ivo	78,8 KM	117,5 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	Tomazini, Campestre, Shangri-Lá, Primavera, Pesqueiro Bika d'agua, São João(Ney), seguindo para Brotas, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural. - Saindo de Brotas às 18 h 10 min seguindo para Fazendas: Panorama e Shangri-lá seguindo para Brotas, escola Sinhá para início das aulas às 19 h. -Saindo da escola Sinhá às 22 h 30 min para retorno dos alunos para as Fazendas.				
12	**Rio da Onça** -Saindo de Brotas às 04 h 30 min, seguindo para Rio da Onça(05 h 20 min lá), Santa Rita, Campo Alegre, Santa Adelaide, Terras de São Luis, Mundo Novo, São Paulo, seguindo para Brotas passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah.	169,5 KM	62,9 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	-Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.				
13	**Abacateiro(São Sebastião da Rasteira)/Oliveira's Ranch** -Saindo de Brotas às 04 h 40 min hora, seguindo para as Fazendas: São Sebastião da Rasteira(Abacateiro)(05 h 30 min lá), Santa Rosa, Sertaneja II, Sertaneja I, Santo Antônio(Cabeceira Grande),Sítio Oliveiras Ranch, Chácara São Paulo, Juquis, seguindo para Brotas passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. -Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.	127,6 KM	61,9 KM	27 ALUNOS	1 Micro-ônibus
14	**Santa Eulália** -Saindo de Brotas às 05 h 30 min seguindo para as Fazendas: Tavolaro, Três Lagoas, Santa Eulália, Primavera da Serra, Taperão, seguindo para Brotas passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às	53,7 KM	95,5 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	7 h. -Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. -Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.				
15	**Areia que Canta** -Saindo de Brotas às 05 h 20 min, seguindo para as Fazendas: Areia que Canta, Tamanduá, Água Limpa, Vaca Mansa, Vista Alegre(pesqueiro), Agromillora, Sítio da Pedra, Santa Maria(entrada do coqueirinho),seguindo para Brotas, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -Saindo às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural exceto à escola Dinah. -Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural.	71,2 KM	63,7 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus
16	**Patrimônio** -Saindo da praça do Patrimônio às 06 h seguindo para ponto da creche Vera Helena, seguindo para Brotas, passando pelas Fazendas: Morro Alto(na pista), Rancho Beira Rio(na pista), seguindo para	-	270 KM	120 KM	2 Ônibus

	Brotas, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Dinah, Sinhá, Construindo, Sesi, Apae, para início das aulas às 7 h. -Saindo da praça do Patrimônio às 11 h 30 min, seguindo para Brotas, passando pelas Escolas Álvaro Callado, Sinhá, Construindo, Apae para início das aulas às 12 h 30 min e retornando para o Patrimônio com os alunos da manhã. -Saindo de Brotas às 16 h 30 min da Escola Dinah, para retorno dos alunos ao bairro do Patrimônio. -Saindo de Brotas às 17 h 50 min passando pelas Escolas: Álvaro Callado, Sinhá, Sesi, seguindo para o bairro do Patrimônio para retorno dos alunos. -Saindo do Patrimônio às 18 h 15 min seguindo para Brotas, passando pelo Espraiado, seguindo para as Escolas: Álvaro Callado(EJA), Sinhá, para início das aulas às 19 h. Retorno às 22 h passando pela Escola Alvaro Callado(EJA) e seguindo para Escola Sinhá(22 h 30 min) para retorno dos alunos ao Bairro do Patrimônio.				
17	**<u>Águas Claras</u>** -Saindo de Brotas às 05 h 40 min seguindo para as Fazendas: Santa Izabel, Águas Claras, Sítio São Cristovão, Jacaúna, seguindo para	46,4 KM	55,7 KM	25 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	Brotas, passando pelas Escolas: Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para os sítios.				
18	**Patrimônio-Ribeirão Grande** -Saindo do Patrimônio às 05 h 45 min, seguindo para as Fazendas: Santa Evangelina, Santa Rosa, Santa Terezinha, Santo Expedito, Bom Jesus, Ribeirão Grande, Sinhá Ruth, seguindo para praça do Patrimônio para integração com Linha 16 para início das aulas às 07 h. -Saindo às 06 h, seguindo para as Fazendas: Nossa Senhora Aparecida, Ribeirão Grande, Jacaré Pepira, seguindo para a escola Dante, para início das aulas às 07 h 30 min. Retorno 13 h alunos do período manhã da linha 16(integração) para os sítios. -Retorno às 16 h 30 min da Escola Dante para os sítios. Retorno 17 h alunos Dinah da linha 16(integração) para os sítios.	112,1 KM	18,3 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	-Saindo da Fazenda Jacaré Pepira com destino a praça do Patrimônio para integração com linha 17, para início das aulas às 19 h. -Retorno alunos às 23 h para a Fazenda Jacaré Pepira				
19	**Patrimônio-Santa Luzia** -Saindo do Patrimônio às 05 h 20 min seguindo para as Fazendas: Santa Luzia da Boa Vista, seguindo para a praça do Patrimônio para integração com Linha 16, para início das aulas às 07 h. -Saindo do Patrimônio às 06 h seguindo para as Fazendas: Santa Luzia da Boa Vista, Sítio São Simão, São Luiz do Gramado, seguindo para Escola Dante para início das aulas às 07 h 30 min. -Retorno alunos 13 h da linha 16(integração) para os sítios. Retorno às 16 h 30 min da Escola Dante para os sítios. -Retorno 17 h alunos Dinah da linha 16(integração) para os sítios.	109,9 KM	58,5 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus
20	**Patrimônio-Agro Faesp** -Saindo do Patrimônio às 05 h 25 min, seguindo para as Fazendas: Água Branca(São Paulo), Rosa de Saron, Agro Faesp, seguindo para a praça do Patrimônio para integração com linha 16, para início das aulas às 07 h.	57,8 KM	71,4 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	-Saindo do Patrimônio às 06 h seguindo para as Fazendas: Rosa de Saron, Jacaré Pepira, Agro Faesp, Água Branca(Santo Antônio), Nossa Senhora Aparecida, seguindo para Escola Dante, para início das aulas às 07 h 30 min. -Saindo do Patrimônio às 11 h seguindo para as Fazendas: Rosa de Saron, Jacaré Pepira, Agro Faesp, Água Branca(Santo Antônio), Nossa Senhora Aparecida, seguindo para praça do Patrimônio para integração com linha 16, para início das aulas às 12 h 30 min. -Saindo da praça às 13 h com integração da linha 16 para retorno dos alunos para as Fazendas. -Saindo da escola Dante às 16 h 30 min para as Fazendas. Saindo da praça às 17 h com integração com linha 16 para retorno dos alunos Dinah para as Fazendas, já trazendo aluno período noturno para integração com linha 16. -23 h retorno aluno para Zona Rural.				
21	**<u>Santo Ângelo</u>** -Saindo de Brotas às 05 h 20 min seguindo para as Fazendas: Tavolaro, Aroeira, Bosque do	48,4 KM	221,4 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	Jacaré, Santo Ângelo, seguindo para Brotas, passando pelas Escolas: Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos do período da manhã. -Saindo às 16 h 30 min para retorno dos alunos da escola Dinah para zona rural. -Saindo de Brotas às 17 h 40 min seguindo para a Fazenda Santo Angelo, seguindo para Brotas passando pela escola Sinhá, para início das aulas às 19 h. -Retorno dos alunos 22 h 30 min Sinhá para as fazendas. Este percurso conta com 2(dois) pedágios, 1 de ida e 1 de volta.				
22	**Avalon** -Saindo de Brotas às 05 h 20 min, seguindo para as Fazendas: Santa Amélia, Avalon, Rancho Alegre(Canela), Sítio São Luiz, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural.	31,3 KM	35,2 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus
23	**Vila Real**	154,8 KM	47,2 KM	25 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	-Saindo de Brotas às 04 h 50 min, seguindo para as Fazendas: Cachoeira do Martelo, Pinheirinho, Rancho Bela Vista, Três Irmãos, Rancho Santa Maria, Rancho Mariana, Santa Virgínia, Santa Ana, Vila Real, Dois Corações, Chácara Cruzeiro, Engenho Signori, seguindo para Brotas, Passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -Saindo de Brotas às 11 h passando pelas Fazendas: Haras Mariana, Horta Amigo, seguindo para escola Sinhá, para início das aulas às 12 h 40 min. -Retorno dos alunos do período da manhã para a zona rural. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min, para retorno dos alunos da Dinah para a zona rural. -Às 18 h retorno dos alunos escola Sinhá para a zona rural. -18 h 30 min saindo da Fazenda Villa Real para escola Álvaro Callado(EJA) para início das aulas às 19 h. -Retorno alunos às 22 h escola Álvaro Callado(EJA), escola Sinhá(22 h 30 min) para zona rural.				

24	**Santo Ignácio** -Saindo de Brotas às 05 h 20 min, seguindo para as Fazendas: Santista, Santo Ignácio, Cris Água, Morro Frio(pista), Perdigão, Pedra, seguindo para Brotas, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural, exceto escola Dinah. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos alunos da Dinah para a zona rural.	79,2 KM	165,9 KM	39 ALUNOS	1 Ônibus
25	**Flor de Ouro-White** -Saindo de Brotas às 05 h da manhã, seguindo para as Fazendas: Flor de Ouro, Sonho Meu, Haras Lobo, Barroca, White, seguindo para Brotas, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, Apae, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural, exceto escola Dinah. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos alunos da Dinah para a zona rural.	49,8 KM	171,7 KM	25 ALUNOS	1 Micro-ônibus

26	**Servidor** -Saindo de Brotas 05 h 50 min, seguindo para as Fazendas, Sítio Servidor, Romã, 2 Cedros, São José, seguindo para Brotas, passando pelas Escolas: Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, Apae, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural, exceto escola Dinah. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos alunos da Dinah para a zona rural. -Saindo de Brotas às 17 h 50 min, passando pelas Fazendas: Servidor, Dois(2) Cedros, Romã, São José, passando pelas Escolas: Álvaro Callado(EJA) e Sinhá, para início das aulas às 19 h. -Retorno alunos 22 h Alvaro Callado(EJA), 22 h 30 min escola Sinhá para a zona rural	35,3 KM	87,2 KM	21 ALUNOS	1 Micro-ônibus
27	**Sonho Meu-Santa Maria** -Saindo de Brotas às 17 h 30 min seguindo para as Fazendas: Sonho Meu, Santa Maria, seguindo para Brotas, passando pela escola Sinhá, para início das aulas às 19 h. -22 h 30 min retorno alunos escola Sinhá para zona rural.	41,4 KM	87,8 KM	18 ALUNOS	1 Micro-ônibus

28	**São Judas Tadeu-Espraiado** -Saindo de Brotas às 5 h, seguindo para as Fazendas: São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida, Bocaina, Alfa, Boa Esperança, Monte Alto, Espraiado, Avestruz, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural, exceto escola Dinah. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos alunos da Dinah para a zona rural.	79,3 KM	107,6 KM	25 ALUNOS	1 Micro-ônibus
29	**Boa Vista** -Saindo de Brotas às 5 h, seguindo para as Fazendas: Cabamax, Sítio Luizão, Sítio Bela Vista, Sítio Boa Vista, Gamelão(2 pontos), Estância Três Rios, passando pelas Escolas:Álvaro Callado, Francisca, Runer, Zancolli, Dinah, Sinhá, Vera Checco I, Vera Checco II, para início das aulas às 7 h. -O percurso deverá ser repetido às 11 h 30 min para retorno dos alunos para a zona rural, exceto escola Dinah. -O percurso deverá ser repetido às 16 h 30 min para retorno dos	78,5 KM	84,3 KM	20 ALUNOS	1 Micro-ônibus

	alunos da Dinah para a zona rural.				
30	**Cidade(Fundamental II/Médio)** -6h20, Ponto Rua Américo Monteiro(Fábrica de gaze), Ponto concreteira Supercon, Vera Checco I, Centrinho(CDHU), Praça do Campos Prado, Caixa d'agua Santa Maria, Torre Ponto rotatória, Sinhá, Álvaro Callado -07 h Ponto Rua Américo Monteiro(Fábrica de gaze), Ponto concreteira Supercon, Vera Checco I, Centrinho, Praça do Campos Prado, Caixa d'agua Santa Maria, Torre Ponto rotatória, para escola Dinah. -12 h 05 min, Garapeira, Centrinho, Vera Checco I, Praça do Campos Prado, Caixad'agua Santa Maria, Torre, Ponto rotatória, Sinhá, Álvaro Callado. -Retorno alunos Álvaro Callado 12h20, Qtal Esporte, Sinhá, Caixa d'agua Santa Maria, Torre, Ponto rotatória, Praça Campos Prado, Centrinho, Garapeira. -Retorno escola Dinah às 16h30, Sinhá, Caixa d'agua Santa Maria, Torre, Ponto rotatória, Praça do Campos Prado, Centrinho, Garapeira. -Retorno escola Alvaro Callado às 17h50, Sinhá, Caixa d'agua Santa Maria, Torre Ponto rotatória, Centrinho, Praça do Campos	-	82,6 KM	120 ALUNOS	1 Ônibus

	Prado, Vera Checco I, Garapeira. -Retorno Sinhá 18 h, Parquinho, Caixa d'agua Santa Maria, Torre Ponto rotatória, Rirdo, Mineiro, Centrinho				

TOTAL DE KM RODADOS POR DIA EM TOTAL VIAS NÃO PAVIMENTADAS	TOTAL DE KM RODADOS POR DIA EM VIAS PAVIMENTADAS
1.867,4 KM	**2.826,8 KM**
TOTAL DE KM RODADOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS	**TOTAL DE KM RODADOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊS EM VIAS PAVIMENTADAS**
373.480,0 KM	**565.360,0 km**

ANEXO B
MODELO DE PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: .....
ENDEREÇO: .....
CIDADE:.....ESTADO:.....
CNPJ N.: .....

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO,** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

LOTE ÚNICO							
ITEM	**DESCRITIVO**	**UNID.**	**QUANT. PARA 12 (DOZE) MESES** (a)	**CUSTO UNITÁRIO** (b)	**PREÇO TOTAL** (c)= (a)x(b)	**PREÇO TOTAL DO ITEM**	**PREÇO TOTAL DO LOTE**
1	**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Veículo Ônibus**					**R$...**	**R$...**
1.1	Custo Fixo (CF)	Mês	12	R$...	R$...		
1.2	Custo Variável – Pavimentado (CV – PAV)	KM	165.280	R$...	R$...		
1.3	Custo Variável – Não Pavimentado (CV – NPAV)	KM	27.820	R$...	R$...		
2	**SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Veículo Micro-ônibus**					**R$...**	
2.1	Custo Fixo (CF)	Mês	12	R$...	R$...		
2.2	Custo Variável – Pavimentado (CV – PAV)	KM	400.080	R$...	R$...		
2.3	Custo Variável – Não Pavimentado (CV – NPAV)	KM	345.660	R$...	R$...		

O valor total da presente proposta é de **R$.....(.....),** conforme planilha quantitativa de serviços e preços acima consignada.

Declaro expressamente, sob as penas da lei, que em todos os preços ofertados estão inclusos mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, EPI's, tributos, inclusive bonificação e despesas indiretas. Portanto, os preços constantes na presente **"PROPOSTA COMERCIAL"** constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração devida a nossa empresa caso venha a ser contratada para a execução dos serviços.

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da proposta.

Atenciosamente.

_____, ____ de _____ de ___

_____
(Assinatura do responsável)
Nome
Cargo
RG
CPF